国际投资协定气候友好型改革下东道国监管权的重塑

王　鹏
（湖北大学　法学院，湖北　武汉　430062）

［摘　要］传统国际投资协定偏重投资者权益的保护，限制了东道国实施气候政策的空间，致使环境措施与投资保护条款频繁产生适用冲突，并通过国际投资仲裁机制形成对国家监管权的实质性约束。不同发展程度的国家通过差异化路径探索投资协定的改革方案，但面临多边协调机制缺失、软法规范效力不足等现实困境。推进气候友好型改革应当确立“共区原则”指导下的规制权配置框架：实体规则层面，通过定义投资类型建立准入筛选机制，采用例外条款明确气候政策的合法性边界，完善规制权条款的程序性要件；程序规则层面，构建兼具专业性与平衡性的争端解决机制，最终实现气候治理与投资保护的价值衡平。

［关键词］国际投资协定；气候治理；东道国监管权
［doi］10.19575/j.cnki.cn42－1892/g4.2025.02.012
［中图分类号］D996.4　　［文献标识码］A　　［文章编号］2096—3734(2025)02—0077—06

气候危机是当下全球面临的重大难题，严重影响着社会经济和生态环境的可持续发展。根据《2023 年全球气候状况报告》，在过去十年间，全球平均气温较工业化前水平上升 1.45±0.12℃[1]，极端气候事件频发，冰川消融，海平面上升威胁加剧。在此背景下，《联合国气候变化框架公约》《京都议定书》《巴黎协定》《格拉斯哥气候协议》等国际气候协议明确确立了减排目标，但作为全球投资治理重要法律框架的国际投资协定（IIAs），在气候治理进程中始终处于滞后地位，难以有效匹配当下的发展需求。传统 IIAs 以投资保护为核心，通过宽泛的国民待遇、征收补偿等条款为跨国资本提供高标准的法律保障，但这一框架在气候治理语境下面临结构性矛盾，东道国为履行减排义务采取的环境规制措施常与投资者权益保护条款冲突，导致国际仲裁索赔风险增加[2]。

当前，国际投资协定正在进行气候友好型改革，借助改革来化解二者之间的矛盾。改革的核心目标在于重构国际投资规则体系，整合气候治理目标，重塑东道国监管权。通过差异化的投资定义方式，将可再生能源、碳捕获技术等纳入优先保护范畴，引导资本流向低碳领域。同时，明确东道国在能源转型中的合法规制权，设置气候变化例外条款，豁免必要气候措施的赔偿责任[3]。国际投资协定的气候友好型改革既回应了全球气候治理的迫切需求，也通过包容的制度设计平衡了跨国投资者与东道国的权益，为构建兼备效率与正义的气候应对策略提供了良好的路径。

一、气候友好型改革下东道国对监管权的实践探索

（一）发达国家的实践案例

在国际投资协定气候友好型改革的过程中，发达国家凭借其雄厚的经济实力、先进的技术水平与丰富的国际规则制定经验，率先开展了一系列实践探索。

1. 美国的实践探索

《美墨加协定》（USMCA）突破传统投资协定框架，创设“不得降低环境标准”的

［收稿日期］2024－11－09
［作者简介］王　鹏（2001－），男，湖北十堰人，湖北大学法学院 2023 级硕士研究生，主要从事国际投资法研究。

中国知网　https://www.cnki.net

约束性条款，鼓励缔约国提高环境保护的标准①，并通过专项附件对渔业资源、森林保护等敏感领域设定量化监测指标与违规惩戒机制[4]，使得东道国的监管有章可循，增强了监管措施的可操作性与权威性。

在国内政策层面，美国推行新能源补贴政策，为东道国监管权行使提供坚实保障。拜登政府提出“清洁能源计划”，通过立法形式设立专项补贴资金池，对国内太阳能、风能、电动汽车等新能源产业给予大规模财政补贴，加速能源转型，实现减排目标。同时建立清洁能源项目碳足迹追踪系统，对未达标企业实施补贴追回与市场准入限制，促使外资企业主动调整生产工艺以符合气候监管要求。

2. 欧盟的实践经验

欧盟在《欧盟－加拿大全面经济贸易协定》(CETA)中创设“可持续发展章节”，明确规定：成员国基于气候变化预防原则所采取的高标准环保措施，即便缺乏充分科学证据，只要符合非歧视性与透明度原则的要求，即不构成对投资保护义务的违反②。这一规定为欧盟成员国在应对气候变化时行使监管权提供了国际法依据，有效地抵御了投资者以“间接征收”为由发起的仲裁挑战[5]。

在监管创新方面，欧盟创设碳边境调节机制(CBAM)[6]。通过边境管控手段倒逼出口国强化环境规制，促使出口国企业为维持欧盟市场份额，主动提升自身碳管理水平，按照欧盟的环境标准进行生产改造，拓宽了东道国的监管权力。这一实践展现了气候治理与经贸规则的深度结合，推动跨国监管模式从传统投资保护向可持续发展转变，为全球重构绿色贸易规则提供了可借鉴的范例。

(二)发展中国家的实践案例

中国、印度等新兴经济体作为发展中国家的代表，在国际投资协定谈判、国内政策制定与法规完善等方面采取了一系列创新性举措，强化了东道国在应对气候变化领域的监管权力，为全球气候友好型投资规则的构建贡献了独特智慧与实践经验。

1. 中国的探索与实践

在最新修订《中国－新加坡自由贸易协定》议定书中，新增设“环境与贸易”章节，要求各方在促进投资的过程中充分尊重环境保护原则，不得为吸引外资而降低环境标准，鼓励绿色投资与可持续发展③。新修订的议定书为中国在区域投资合作框架下行使气候监管权奠定了坚实基础，有效地将资金引导至清洁能源、节能环保等气候友好型产业。

《中欧全面投资协定》(CAI)构建了投资便利化与环境保护的协同机制，要求各国须加强环境保护力度与投资政策的衔接。协定强调对环境产品和服务投资的专项促进措施，对具有重大环境风险的投资项目需建立环境评估制度，同时要求缔约国之间要加强环境评估技术的交流与合作。在制度层面，CAI 将《巴黎气候协定》等国际环境公约的实质性条款纳入协定中，要求缔约方通过投资渠道切实履行温室气体减排承诺，重点支持气候适应技术研发、可再生能源基础设施等领域的跨境投资活动。

2. 印度的应对策略

印度在更新双边投资协定(BIT)范本过程中，特别增设环境例外条款，明确写入“东道国出于环境保护和应对气候变化等公共利益需要采取必要监管措施，即便可能影响外资企业运营，也不视为违反投资协定义务”④。这一条款为印度在应对气候变化时行使监管权提供了国际法依据，显著降低了投资者滥用 ISDS 机制索赔的可行性。

2、气候友好型改革下东道国监管权重塑的困境

(一)老一代国际投资协定对东道国气候治理的制约

老一代的国际投资协定大多缔结于 20 世纪后半叶至 21 世纪初。这些协定普

中国知网 https://www.cnki.net

遍设置宽泛的国民待遇、最惠国待遇等投资保护条款，要求东道国给予外资无差别的待遇[7]。这一规定客观上排除了东道国依据投资项目的碳排放强度实施分类监管的可能性。同时，协定中宽泛的征收条款与抽象化的公平公正待遇标准，使东道国实施关停高碳设施、调整化石能源政策等气候治理举措极易陷入仲裁纠纷。投资者常以监管措施构成“间接征收”或破坏“合理期待”为由发起仲裁索赔，迫使东道国在气候治理与投资保护间进行利益权衡[8]。

（二）新一代国际投资协定改革的局限性与挑战

近年来，新一代国际投资协定试图与国际气候法衔接，出现碎片化改革和系统性改革两种模式，但仍存在显著不足。

碎片化改革方面。在序言条款中，部分协定通过重申缔约方对气候行动和气候公约的认识、强调监管权以实现政策目标、突出保护投资与全球气候利益平衡等方式，展现对气候变化的重视，引导争端解决机构以保护气候利益、尊重东道国规制权的精神解释条约。专门性气候变化条款方面，一些协定新设条款规定气候合作，涵盖减缓与适应气候变化、碳交易、技术研发推广等领域，还设定实施气候行动政策的程序机制。在与气候行动直接相关的其他条款中，投资定义、准入、促进便利、规制权等条款纳入气候要素，如区分保护不同投资类型、为气候友好型投资提供更好准入条件与支持、将保护气候措施纳入东道国规制权范畴等。然而，碎片化改革存在着许多问题：仅个别条款关注气候变化，缺乏整体性的考虑；多为宣示性、劝导性条款，权利义务不明确且缺乏相应的惩罚机制；专设气候变化条款有限，多在其他条款纳入气候要素；改革幅度、模式与实际效果不理想，涉气候变化条款的实际影响有待实践检验。

系统性改革方面。《ECT 现代化原则协议》开启的系统性改革具里程碑意义，开启了使国际投资协定与气候变化议题兼容的系统性改革。其重点回应气候议题与能源转型趋势，重新定义“能源部门的经济活动”，将新能源产品纳入保护范围；修订规制权条款，明确应对气候变化属合法政策目标；建立“灵活性机制”，允许缔约方自主决定是否排除化石能源投资保护；在可持续发展条款中强调应对气候变化需求与践行气候协定承诺；规定用国家间争端解决机制处理可持续发展条款的解释适用问题[9]。但该协议目前面临着困境，文本需缔约方一致同意批准才能生效，目前最终投票被无限期推迟。法国、德国等多国已发退约通知，欧盟认为改革后的 ECT 仍然保护化石能源投资，阻碍气候行动，与气候目标不符，已经决定退出。

导致上述改革面临困境的最主要原因还是发达国家与发展中国家在监管权配置与责任分担等问题上的分歧，发达国家依托技术和资金优势，试图维持既有的投资保护标准，而发展中国家则要求保留必要的政策空间来协调减排与发展目标[10]。分歧致使双方难以迅速达成共识，导致协定谈判的进程迟缓。即便达成阶段性共识，新一代协定从签署到生效，需要经历各国国内立法机构批准、行政部门配套政策制定等多个环节，使得气候条款的具体落实充满不确定性。同时，发展中国家在规则体系建构中处于弱势地位，这进一步削弱了其在气候治理规则建构方面的话语权。从《能源宪章条约》（ECT）到新一代协定的谈判，核心条款的设计主导权始终掌握在发达国家手中。发达国家凭借在全球经济治理体系中的地位，将带有自身偏好的投资保护标准嵌入协定文本之中，而发展中国家为了获得外资不得不接受“监管权让渡”条款，这种非对称的制度安排直接制约了气候政策的实施效能。更值得关注的是，现行投资仲裁机制中仲裁员的地缘分布失衡，程序规则的专业壁垒，使发展中国家在争端解决层面面临着不公正的待遇，

中国知网 https://www.cnki.net

严重阻碍了气候友好型政策的实施。

（三）应对气候变化与维护东道国监管权之间的冲突

在当下的国际投资法律框架中，东道国的监管权与全球气候治理义务之间的冲突加剧。对于那些正处于工业化进程的发展中国家及部分经济转型国家而言，外国直接投资是推动经济增长、促进产业升级、创造就业岗位的重要驱动力。为获取国际投资，部分国家以牺牲环境的可持续性为代价，通过弱化环境执法力度、扩大高排放产业投资许可范围等政策手段来吸引外资。这种发展模式虽然能够促进经济的增长，但是却与全球的气候治理目标相悖。随着《巴黎协定》的落地实施，采用低环境标准的国家不仅面临国际道义的谴责，更可能遭遇碳边境调节机制等贸易规制措施的反制。

面对制度环境的变革，东道国被迫在政策层面上进行调整。通过强化碳排放交易机制、收紧高碳项目审批标准、建立环境信用监管体系等措施，试图重构投资吸引力与气候责任间的平衡。但既有投资协定中的稳定性条款与宽泛的投资者保护机制，使政策转型面临法律层面的刚性约束。早期进入的高碳资本可依据公平公正待遇条款主张合理预期利益受损，进而启动投资者—国家争端解决机制（ISDS）寻求救济。这种制度性妥协使得东道国陷入规范性悖论，过度的强调气候监管可能触发投资仲裁风险进而引发资本外流，但是延缓政策转型又将加剧气候履约困境。监管权能的行使边界由此成为全球气候治理体系中的难题。

三、气候友好型改革下东道国监管权重塑的路径

（一）在投资定义条款中区分不同类型投资

国际投资协定气候友好型改革的背景下，在投资定义条款里精准区分不同类型的投资，尤其是明确气候友好型投资与气候不友好型投资，是重塑东道国监管权的关键。具体来说，可以借鉴《减缓和适应气候变化的可持续投资示范条约》的做法，允许各缔约国依自身国情与发展需求，自行界定“可持续投资”与“不可持续投资”，并以附件形式详细列举说明。如此一来，东道国在制定气候政策时，能依据清晰的投资定义，有针对性地对不同投资给予差异化保护或监管，避免因定义不明引发投资争端[11]。

与此同时，在区分过程中要兼顾确定性与灵活性。一方面，以定义加附件清单的形式明确两类投资内涵，让投资者在投资前能清晰知晓其投资受保护的程度，也为仲裁庭在争端解决时判定投资者合理期待范围提供确切指引，减少条约解释的不确定性。比如，明确规定清洁能源发电项目属于气候友好型投资，将获得政策支持与投资保护；而传统煤炭开采且未采取有效减排措施的项目则为气候不友好型投资，东道国在符合一定条件下可对其监管措施进行调整，且不构成违约。另一方面，应当赋予缔约国一定灵活性，使其能依据自身经济、能源状况及气候目标动态调整两类投资范围。当一国能源结构发生变化，或国际气候协定有新要求时，可以及时更新投资定义清单，确保投资协定与现实需求紧密契合，切实保障东道国的气候治理权。

（二）设置气候变化例外条款

理想的气候变化例外条款应明确规定，东道国为应对气候变化所采取的合法、必要措施，即便对投资者权益产生影响，在一定条件下也无需承担赔偿责任。措辞可拟定为“为应对气候变化所采取的相关措施若出于追求合法公共目的，缔约国无需补偿投资者因气候变化例外条款所涵盖措施所造成的损害。”这要求东道国在采取措施时，需证明其目的是为实现减排、适应气候变化等公共利益，且措施具有合理性、必

中国知网 https://www.cnki.net

要性与相称性。例如，为推动能源转型，计划逐步淘汰落后的煤电产能，提前向投资者公示政策调整计划，给予其合理缓冲期，并配套相应产业扶持政策帮助投资者转型，在此情况下，即便投资者投资受损，东道国也可以依据例外条款免责。

此外，在条款设计时还需考虑与其他条款的协调。一是重新界定公平公正待遇的内涵，弱化对投资者合理期待的绝对保护，将东道国的气候治理需求纳入考量范畴。可借鉴部分国家的实践经验，明确规定东道国在为实现重大公共利益（如应对气候变化）时，对投资者合理期待的调整不构成对公平公正待遇的违反。美国在近期签订的一些投资协定中，强调投资者合理期待应与东道国的合法政策目标相协调，为东道国的气候治理行动提供了一定的回旋余地。二是在最惠国待遇和国民待遇条款中，加入对气候因素的考量，允许东道国基于投资项目的碳排放水平、对气候目标的贡献度等因素，给予差异化待遇。对于积极推动低碳技术研发、助力东道国能源转型的投资，可给予更优惠的税收待遇、市场准入便利等；而对于高碳、高污染的投资，则可适当收紧监管尺度。这样既能激励投资者积极投身气候友好型投资，又能保障东道国气候治理目标的实现。

（三）强化东道国规制权条款

在应对气候变化过程中，东道国需要灵活调整产业政策、环境标准、能源监管框架。新一代协定文本已出现突破性条款，明确将应对气候变化纳入主权国家规制权范畴，承认缔约国为履行气候目标而采取的必要监管措施是合法的。为了进一步完善制度设计，需要从权力边界、程序规范以及制衡机制三个方面进行完善：

首先，应当对气候规制权的客体范围进行类型化界定。通过列举能源结构转型、碳排放交易机制、绿色产业激励政策、化石能源补贴调整等具体领域，实现规制权由抽象授权向具象化行使的转化。通过列举式的立法模式既可以增强条款的可操作性，也能够为仲裁庭提供明确的审查基准。

其次，应当规范东道国行使规制权的程序性要件。要求缔约国在制定气候政策时，履行科学评估、公众协商、信息披露等法定程序，确保实施的措施符合透明度原则与比例原则的要求。这种程序正义导向的约束机制，既能够防范东道国行使监管权的恣意性，又可以增强投资者对政策调整的可预见性。

再者，应当建立双向制衡的争端解决机制。在赋予东道国气候规制权的优先地位时，设立专门的审查机构，对东道国采取的措施进行个案评估，审查措施的必要性。当投资者主张权利受损时，审查机构应当依据“气候目标的紧迫性”“措施的可替代性”“损益比例”等要素进行综合判定，实现私权保障和公共利益维护的协同推进。

（四）完善争端解决机制

一方面，应当构建专门的涉气候变化投资争端解决机制，或者在现有机制中设立特别程序，引入气候专家作为仲裁员或顾问，凭借其专业知识，确保在裁决过程中能够充分权衡投资保护与气候治理的双重价值。[12]《能源宪章条约》现代化改革讨论中，就提议设立专门的气候与投资争端解决小组，由环境科学家、经济学家和法律专家共同组成，为争端解决提供全面且专业的评判。

另一方面，仲裁庭在裁决时必须综合考量东道国的气候政策目标、投资者的投资行为对气候的影响等因素。[13]当投资者对东道国的气候监管措施提出仲裁申请时，仲裁庭不仅要审查东道国所采取的措施是否符合协定的程序性要求，还要深入评估其对实现全球气候目标的实质性贡献，维护东道国气候治理行动的正当性与合法性。

结　语

国际投资协定的气候友好型改革，可

中国知网 https://www.cnki.net

以有效应对气候危机与国际投资法治之间的冲突。改革的目标是重构东道国监管权的法律边界，希望通过精细化的条款设计来平衡投资者权益与气候公共利益。当前，碎片化改革的效力不足与系统性改革的推进阻力，凸显了南北国家在技术转移、资金分配、规则解释权上的深层次矛盾。未来，强化气候条款的约束力、构建专业化的争端解决机制、推动区域性气候投资协定的示范效应，将成为破解“减排－发展”困境的关键路径，为全球气候治理提供更具包容性与可操作性的制度框架。

[注释]

①Art. 24. 3. 2 of the US－Mexico－Canada Agreement，2018.

②Art. 24. 8 of the Comprehensive Economic and Trade Agreement，2017.

③《中国－新加坡自由贸易协定》新第十七章 环境与贸易.

④Art. 32. 1 of the Model Text for the Indian Bilateral Investment Treaty，2015.

[参考文献]

[1]WMO. State of the Global Climate 2023[R]. March 2024. https://library.wmo.int/viewer/68835/download?file=1347_Global－statement－2023_en.pdf&type=pdf&navigator=1.

[2]张庆麟. 论国际投资协定中东道国规制权的实践及中国立场[J]. 政法论丛，2017(06).

[3]刘　晶. 新一代国际投资协定中东道国环境规制权的保障[J]. 经济论坛，2024(05).

[4]贾　辉. 国际投资环境保护之国家责任研究[D]. 北京：中国政法大学，2021.

[5]黄世席. 全球气候治理与国际投资法的应对[J]. 国际法研究，2017(02).

[6]关孔文，李倩慧. 欧美对全球气候治理体系的重塑——从“气候俱乐部”到“碳边境调节”[J]. 国际展望，2023(05).

[7]邓婷婷，曹江琪，张庆麟. 国际投资协定的气候友好型改革：实践、目标与进路[J]. 国际经济评论，2024(05).

[8]陈长文. 气候变化下国际投资条约的应对与完善[D]. 吉林大学，2024.

[9]范晓宇. 应对气候变化：国际投资协定的改革及展望[J]. 国际法研究，2024(05).

[10]李俊然，赵俊娟. 国际投资协定与气候变化协定的冲突与协调 ——以国际投资协定的实体规则为视角[J]. 河北法学，2019(07).

[11]银红武，盛好. 中国积极参与应对全球气候变化治理的国际投资法路径[J]. 时代法学，2024(06).

[12]刘　禹，孔庆江. 碳排放政策的投资仲裁风险与因应[J]. 太平洋学报，2022(04).

[13]张倩雯，李佳妮. 应对气候变化政策的国际投资仲裁：风险与防范[J]. 国际经济合作，2024(03).

【编校：张亚明，蔡贤富】

Reshaping the Host Country's Regulatory Power under the Climate－friendly Reform of International Investment Agreements

WANG－Peng

(School of Law, Hubei University, Wuhan 430062, China)

Abstract: Traditional international investment agreements emphasized the protection of investors' rights and interests, which limited the space for the host countries to implement climate policies, resulted in frequent conflicts between environmental measures and investment protection clauses, and formed substantive constraints on national regulatory power through international investment arbitration mechanisms. Countries with different development levels explore the reform plan of investment agreements through differentiated paths, but face practical difficulties such as the lack of multilateral coordination mechanisms and the lack of effectiveness of soft law norms. To promote climate－friendly reform, we should establish a framework for the allocation of regulatory power under the guidance of the "common area principle": at the level of substantive rules, we should establish an access screening mechanism by defining the type of investment, use exception clauses to clarify the legitimacy boundary of climate policies, and improve the procedural elements of regulatory power clauses; at the level of procedural rules, we should construct a dispute settlement mechanism with both professionalism and balance, and then the value balance between climate governance and investment protection is finally realized.

Key words: international investment agreement; climate governance; the host country's regulatory power

中国知网 https://www.cnki.net